



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 2ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000180-36.2026.8.26.0260/SP

AUTOR: VALDIR IRIO BRANCO

RÉU: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Habilitação de Crédito apresentada por VALDIR IRIO BRANCO, nos autos da Recuperação Judicial, proposta por COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'.

Em síntese, trata-se de Incidente de Habilitação de crédito no qual o Habilitante pleiteia a inclusão de seu crédito no valor de R\$ 20.500,00 (vinte e mil quinhentos reais), atualizado até 30/09/2025, à título de valores acordados no âmbito trabalhista (proc. nº 1000830-04.2024.5.02.0332), que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Itapeverica da Serra/ SP. Com a inicial, juntou documentos.

Decisão do evento 11 intimou o administrador judicial para emitir seu relatório técnico.

Relatório do administrador judicial, evento 17, opinou pela improcedência, alegando a extraconcursalidade do crédito.

Credor se manifestou, às fls. 18, em concordância com o relatório exarado pelo auxiliar do juízo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito a habilitação é **improcedente**.

Com efeito, acerca da concursalidade do crédito em comento, verifica-se que seu fato gerador foi posterior ao pedido recuperatório. O artigo 49 da Lei 11.101/05 é claro acerca do tratamento dado aos créditos extraconcursais, os quais não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, ao passo que sua satisfação deverá ser buscada junto ao Juízo competente.

Considerando que o crédito pretendido é extraconcursal e que estes créditos não se submetem à Recuperação Judicial, tem-se como prejudicado o pedido do credor em habilitar o crédito junto à Recuperação Judicial, na medida em que os incidentes de habilitação do crédito não englobam os créditos extraconcursais.

Em consonância ao entendimento aqui firmado, reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1.841.960-SP, que os honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos do processo concursal:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

De mesmo modo o E.Tribunal de Justiça de São Paulo possui o mesmo entendimento:

Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Habilitação de crédito. Decisão agravada que rejeitou a habilitação, por considerar que o crédito seria extraconcursal (honorários de sucumbência fixados na reclamação trabalhista). Inconformismo da devedora. Não acolhimento. Embora este Relator tenha adotado, anteriormente, em vários julgados, posição tendente ao provimento deste agravo, com a finalidade de preservar o princípio do “par conditio creditorum”,

recentemente, a maioria desta Turma Julgadora passou a adotar a posição do STJ, em voto que este Relator ficou vencido. Aderência à maioria, com a ressalva da opinião contrária deste Relator; no caso concreto. Os honorários fixados após a recuperação judicial esboçam crédito extraconcursal. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo 2144942-57.2024.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 15/08/2024).

Observa-se, inclusive, o enunciado XXV, emitido pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que versa sobre o tema:

Enunciado XXV – *Os credores extraconcursais, ainda que queiram e haja concordância da recuperanda, não se sujeitam à habilitação do crédito na recuperação judicial, devendo perseguir a satisfação de seu interesse pela via executiva e perante a Justiça Competente.*

Desse modo, é de rigor que o feito seja julgado improcedente, devendo o credor buscar a satisfação de seu crédito extraconcursal junto ao juízo competente, na medida em que o crédito em comento trata de crédito extraconcursal, não se sujeitando, portanto, ao plano recuperacional.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta por VALDIR IRIO BRANCO contra COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'. Contudo, reconheço sua extraconcursalidade, na medida em que seu fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, sendo imperativo que sua satisfação seja buscada pela parte interessada através de via autônoma nos termos do artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005.

Pela sucumbência, deixo de condenar diante da ausência de litígio no feito.

Custas indevidas diante da ausência de previsão legal.

Ciência ao Administrador Judicial para as devidas anotações.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observada as formalidades legais.

P. R. I.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA GALHARDO PALMA, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610006537880v2** e do código CRC **bb1a3251**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDREA GALHARDO PALMA

Data e Hora: 17/03/2026, às 13:28:52

4000180-36.2026.8.26.0260

610006537880 .V2